

<제1장 노동법 총론 제6절 근로기준법상 사용자>

I. 의의[근기법 제2조 제1항 제2호]

- 근로기준법상 사용자란 근로기준법의 적용을 받는 의무의 주체로서, 근로기준법 제2조 제1항 제2호에서 사용자는 사업주 또는 사업경영담당자, 그 밖에 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자로 규정한다. 이러한 사용자 개념은 민법상 고용주보다 광범위하게 인정되는 것이 특징이다. 이러한 개념은 근로기준법상의 의무 이행을 실질적으로 확보하고 근로자 보호를 목적으로 한다. 즉, 법률적·형식적 지위에 관계없이 근로자에 대한 지휘·명령 및 근로조건 결정에 관여하는 실질적 권한을 가진 자를 포함하도록 사용자 개념을 확장한 것이다. 근로기준법의 모든 규정에 관하여 적용되는 개념이지만, 각 규정의 성격과 보호 목적에 따라 그 적용 범위는 상대적으로 결정될 수 있다.

II. 사용자의 범위

1. 사업주

- 사업주란 근로자를 사용하여 사업을 수행하고 그 경영을 책임지는 주체를 의미한다. 법인인 경우에는 법인 자체가, 개인 기업의 경우에는 그 개인 사업주가 사업주가 된다. 사업주는 근로계약의 당사자이자 근로조건의 최종 결정권한 및 임금 지급 의무 등을 지는 제1차적 사용자로서, 근로기준법상의 모든 의무를 최종적으로 부담한다. 사업주가 근로기준법상 의무를 이행하지 아니한 경우, 위반 행위자가 누구인지와 관계없이 사업주에게 직접적인 민사적·형사적 책임은 물론 벌칙까지 부과될 수 있다.

2. 사업경영담당자

- 사업경영담당자란 사업주로부터 사업 경영의 전부 또는 일부에 대하여 포괄적인 위임을 받아 대외적으로 사업을 대표하거나 대리하는 자를 말한다. 여기서 포괄적인 위임이란 사업주가 근로자에 대한 인사, 노무관리 등 사업 경영에 관한 전반적인 사항에 대하여 사실상 책임과 권한을 부여한 상태를 의미한다. 판례는 지배인 등 법률상 대리권이 있는 자뿐만 아니라, 사업의 주요 부분에 대하여 독자적으로 결정 권한을 가지고 사업주와 거의 대등한 위치에서 경영 전반을 처리하는 자도 사업경영담당자로 본다. 예를 들어 회사의 대표이사, 공장장, 지점장 등 그 직책과 권한의 범위가 넓고 실질적으로 인사에 관한 최종적 또는 주요한 결정 권한을 행사하는 자 등이 이에 해당된다. 단순히 경영 보조자나 기술적 책임자는 여기에 해당하지 아니한다.

3. 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자

- 이 개념은 사용자 범위 중 가장 넓은 범위에 해당하며, 사업주 또는 사업경영담당자를 보조하여 근로자에 관한 특정 사항에 대하여 행위하는 모든 자를 포괄한다. 근로자에 관한 사항이란 근로자의 채용, 배치, 해고 등 인사 노무관리뿐만 아니라, 임금, 휴가, 안전보건, 근로시간 등 근로조건에 관련된 일체의 사항을 말한다. 사업주를 위하여 행위하는 자란 근로자에 대한 법적 의무를 자기의 이름으로 이행하는 것이 아니라, 사업주나 사업경영담당자의 의사를 대행하거나 보조하여 그 권한을 행사하는 자를 의미한다. 이들이 가지는 권한은 근로기준법상의 특정 의무를 이행할 수 있는 범위 내로 국한되므로, 그 책임 범위는 협소할 수 있다. 예를 들어 인사부장, 과장, 현장 감독 등 근로자의 근로조건에 관해 구체적인 지휘·감독 권한을 행사하는 자가 이에 해당된다.

III. 사용자 개념의 상대성 및 양벌규정

1. 사용자 개념의 상대성

- 근로기준법상의 사용자 개념은 각 규정의 목적과 성격에 따라 상대적으로 그 범위가 달라질 수 있다. 즉, 특정한 근로기준법상의 의무를 이행하거나 특정 위반 행위에 대한 책임을 질 사용자가 누구인지를 판단할 때, 그 조항이 요구하는 행위의 주체나 책임을 질 수 있는 실질적인 지위와 권한을 가진 자를 사용자로 본다. 예를 들어 임금 지급 의무의 주체로서의 사용자는 주로 사업주에 한정되지만, 직장 내 괴롭힘 예방 및 조치 의무의 주체로서의 사용자는 사업주 외에 사업경영담당자나 인사 관련 행위자도 포함될 수 있다. 이처럼 사용자 개념을 상대적으로 해석하는 것은 근로기준법의 실효성을 확보하고 법적 의무 이행을 실질적으로 보장하기 위함이다.

2. 양벌 규정[근기법 제115조]

- 양벌 규정은 근로기준법상의 의무를 위반한 자가 사업주의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원인 경우, 그 행위자를 벌하는 외에 해당 사업주에게도 벌금형을 과하는 규정이다. 이 규정의 목적은 사업주가 선임·감독상의 주의 의무를 다하지 않아 근로기준법 위반 행위를 방지하지 못한 경우, 그 사업주에게도 책임을 물어 법규 준수의 실효성을 높이고 근로자 보호를 강화하는 데 있다. 다만, 사업주가 그 위반 행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 벌금형을 면할 수 있는 면책 규정을 두고 있다. 이는 사업주에게 무과실 책임을 지우는 것이 아니라, 선임 및 감독상의 과실이 있는 경우에 책임을 부과하는 것이다. 이 규정은 형사책임에 관한 것으로, 법인이 사용자인 경우 법인과 위반 행위를 한 대표자 개인 모두에게 처벌이 부과될 수 있다.

IV. 사용자 개념의 확장

1. 의의

- 근로기준법상 사용자 개념은 근로기준법 제2조 제1항 제2호에 의해 규정되지만, 복잡해지는 현대의 기업 조직 형태와 고용 구조(예 : 도급, 근로자 파견)로 인해 형식적인 근로계약의 당사자가 아닌 제3자가 근로자에 대한 실질적인 지배력과 영향력을 행사하는 경우가 발생한다. 이러한 경우, 근로자 보호의 필요성에 의해 판례법리와 개별 노동법령에서 사용자 개념을 확장하여 적용하는 개념이 인정된다.

2. 판례법리에 의한 사용자 개념의 확장

- 판례는 원고용주에게 고용되어 제3자의 사업장에서 제3자의 업무에 종사하는 자를 제3자의 근로자라고 할 수 있으려면, 원고용주는 사업주로서의 독자성이 없거나 독립성을 결하여 제3자의 노무대행기관과 동일시 할 수 있는 등 그 존재가 형식적·명목적인 것에 지나지 아니하고, 사실상 당해 피고용인은 제3자와 종속적인 관계에 있으며, 실질적으로 임금을 지급하는 자도 제3자이고, 또 근로제공의 상대방도 제3자이어서 당해 피고용인과 제3자간에 묵시적 근로관계가 성립되어 있다고 평가될 수 있어야 한다고 판시하고 있다.

3. 법령상 인정되는 사용자책임의 특례

- 개별 노동법령에서는 근로기준법상 사용자가 아니더라도 특별히 그 책임을 부담하는 특례를 인정한다.

(1) 산업재해보상보험법

- 도급 사업의 경우, 원수급인(원청)은 하수급인(하청)이 사용한 근로자의 산업재해에 대하여 하수급인과 함께 사용자로서의 책임을 부담하도록 규정될 수 있다.

(2) 파견근로자 보호 등에 관한 법률

- 파견 근로자에 대한 사용자 책임은 근로계약 관계를 맺고 있는 파견 사업주(파견 회사)와 근로자를 직접 지휘·명령하는 사용 사업주(파견 받은 회사)가 부담하도록 되어 있다. 예를 들어 임금 지급 의무는 파견 사업주가, 근로시간·휴게 등 지휘·명령에 관련된 의무는 사용 사업주가 부담하는 식으로 사용자 책임이 이원화된다.

4. 관련 판례

(1) 사업경영담당자의 인정 요건

- 사업경영담당자로 인정되기 위해서는 사업주로부터 사업 경영의 전부 또는 일부에 대하여 포괄적인 위임을 받아 대외적으로 사업을 대표하거나 대리하는 자여야 한다. 여기서 위임은 명시적일 필요가 없으며, 직책, 업무의 내용, 규모 등에 비추어 볼 때 사업 경영 전반에 걸쳐 상당한 책임과 권한이 부여된 것으로 인정되면 충분하다. 실질적으로 인사·노무에 관한 권한이 인정되는지 여부가 핵심적인 판단 기준이 된다.

(2) 근로자에 관한 사항에 대하여 행위하는 자의 범위

- 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자는 근로기준법상의 의무 이행 또는 위반 행위에 대한 책임을 질 수 있는 실질적인 지위에 있는 자를 의미한다. 예를 들어 특정 임금 체불 건에서 회사의 경리 업무를 전담하고 임금 지급에 관여한 실무 담당자도 해당 임금 체불 조항에 한하여 사용자로 인정될 수 있다. 그 책임의 범위는 그가 담당하는 근로자에 관한 사항에 국한된다.

(3) 노조법상 사용자 개념의 확장

- 노조법상 사용자는 근로계약 체결의 당사자가 아니더라도 근로자의 기본적인 노동조건에 관하여 그 근로자를 고용한 사업주로서의 권한과 책임을 일정 정도 담당하고 있다고 볼 만큼 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자를 포함한다. 이러한 법리는 특히 원청업체가 하청업체 근로자들의 작업 환경, 배치, 근로시간 등 주요 근로조건을 실질적으로 좌우하는 경우에 원청업체를 단체교섭의 의무가 있는 사용자로 인정하는 근거가 된다. 이는 노사관계의 실태에 맞추어 단체교섭의 대상을 명확히 하고 근로자들의 단결권을 실효적으로 보장하기 위한 법리이다.

V. 결론

- 근로기준법상의 사용자 개념은 사업주, 사업경영담당자, 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자라는 세 가지 범주로 광범위하게 규정된다. 이 개념은 근로기준법의 실효성을 확보하고 근로자를 실질적으로 보호하기 위한 노동법적 특수성을 반영하며, 그 범위는 각 법 조항이 규정하는 의무의 성격에 따라 상대적으로 결정된다. 특히 판례법리에 의해서는 복잡한 고용 구조 속에서 근로조건에 대한 실질적인 지배력을 행사하는 자에게까지 사용자 책임(노조법상 교섭 의무 등)을 확장하여 적용함으로써, 근로자들의 집단적 권리를 실효적으로 보장하는 데 그 중요성이 크다.